

1501088-77.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2096312/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17230958 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

847/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2096312 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501088-77.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501088-77.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2096312/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17230958 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

847/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2096312 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 847/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI CASTELO SOARES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, em 08 de abril de 2021, por volta das 21h40min, na Rua Antônio Bagnoli Filho, 355, Conj. Res. Victor D'Andrea, neste município e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), YURI CASTELO SOARES DE CAMPOS, já qualificado nos autos, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Moacyr Ryan Neris, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 9g

(nove gramas), e 01 (uma) porção de maconha, pesando cerca de 29g (vinte e duas gramas), bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 190 (cento e noventa) porções de cocaína, pesando cerca de 310g (trezentos e dez gramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 1.486g (mil, quatrocentos e oitenta e seis gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21).

Laudo pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 77/79).

A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 120/129).

Realizada audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas e interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou suas alegações de fls. 198/206 pugnando pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou suas alegações de fls. 210/228 pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativo ao delito praticado na companhia de adolescente e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21) e pelo Laudo pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 77/79) e pela prova oral colhida em contraditório.

A autoria também restou plenamente demonstrada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou o exercício da traficância. Afirmou que estava em frente a casa de seu colega Moacyr conversando enquanto aguardavam para jantar juntos, sendo que pouco tempo depois outros dois colegas, Vinícius e Ryan, se juntaram ao grupo. Passados alguns minutos, a polícia chegou e todos foram abordados, sendo que não trazia nenhum entorpecente consigo. Em seguida os policiais adentraram a área verde existente em frente à residência de Moacyr e saíram afirmando que tinham localizado drogas. Todavia, a negativa do acusado restou desprendida das demais provas coligidas aos autos.

A testemunha Kaique, policial militar, afirmou que receberam denúncia anônima de que quatro indivíduos estariam realizando traficância no local dos fatos. Então se dirigiram até lá, onde localizaram dois indivíduos na rua e outros saindo da mata, os quais foram identificados como sendo Yuri e Moacyr. Em revista pessoal com Moacyr foi localizada uma porção de maconha e, com Yuri, 5 pinos de cocaína. Com os outros dois indivíduos, identificados como Vinícius e Ryan, nada de ilícito foi encontrado. Fizeram, então, uma varredura pelas imediações, localizando o restante das drogas, semelhantes àsquelas encontradas com o réu e com o adolescente.

No mesmo sentido, foram as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelo também policial militar Lucas.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização da ré se não fossem verdadeiros os fatos. De outra sorte, a testemunha de Defesa Moacyr, muito embora tenha referendado a versão do acusado, no sentido de que ele e o acusado não traziam entorpecentes, deve ter suas declarações não são de todo isentas, vez que respondeu pelos mesmos fatos na Vara da Infância e Juventude desta Comarca (sendo, inclusive, a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico julgada procedente), pelas mesmas razões as declarações da testemunha Ana Paula, companheira de Moacyr, devem ser recebidas com cautela pelo juízo.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, tenho por compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante de ter sido o delito praticado durante o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Em terceira fase, verifico que o réu é primário e não há elementos objetivos nos autos que apontem seu engajamento com organizações criminosas, razão pela qual entendo que atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Por fim, observo que o delito foi praticado na companhia de adolescente, razão pela qual a sanção será definitivamente fixada no patamar de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 224 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade, a menoridade relativa e a quantidade de pena aplicada será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código

Penal.

No entanto, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, a serem fixadas pelo juízo da Execução, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois, trata-se de medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu YURI CASTELO SOARES DE CAMPOS como incurso no art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 224 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P.R.I.C.

Limeira, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA